

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+ • CFO PMAL 2026

LEGISLAÇÃO PMAL

RDPMAL PUNIÇÕES, APLICAÇÃO E COMPETÊNCIA

DECRETO ESTADUAL 37.042/1996 • SANÇÃO • DOSIMETRIA • AUTORIDADE

EXEMPLO → BIZU → PEGADINHA → QUESTÃO



LEGISLAÇÃO PMAL • AULA 15 | 5 QUESTÕES | ZÉRO QUESTÃO CRIADA PELA IA

DIA 15 | 2ª AULA DO DIA | GOLD CLASSIC EDITION

VISÃO DA AULA

RDPMAL: punições, aplicação e competência

TÓPICO 0

Mapa mental da aula

Ao final desta aula você deve conseguir:

- memorizar a ordem crescente das punições
- entender finalidade e critérios de aplicação
- reconhecer atenuantes e agravantes sem inverter
- distinguir grau hierárquico de competência funcional

EXEMPLO Use a pergunta central do tópico antes de decorar qualquer artigo.

BIZU 95+ RDPMAL cobra literalidade com pequenas inversões. Substantivo certo + verbo errado costuma derrubar o item.

PEGADINHA Não estude a palavra isolada: a CEBRASPE troca sujeito, verbo, exceção ou consequência.

TÓPICO 1

Punição disciplinar: finalidade corretiva, não vingativa

A punição disciplinar busca preservar a disciplina e corrigir a conduta, dentro dos limites do Regulamento. A aplicação deve ser individualizada e vinculada aos fatos apurados.

EXEMPLO Duas transgressões de mesma classificação podem receber tratamento diverso se as circunstâncias concretas previstas no regulamento forem diferentes.

BIZU 95+ Em prova, desconfie de “automaticamente”, “sempre” e “independentemente das circunstâncias”.

PEGADINHA Finalidade disciplinar não autoriza arbitrariedade ou humilhação.

ACERVO PMAL • QUESTÃO DE FIXAÇÃO

Acervo PMAL • RDPMAL • item 16

Q02

A aplicação da punição deve ser feita com justiça, serenidade e imparcialidade, para que o punido fique consciente e convicto de que ela se inspira no cumprimento exclusivo de um dever.

C () E () • RESPOSTA NO FINAL

TÓPICO 2

Escala das punições: memorize a ordem, não apenas os nomes

Art. 40: advertência → repreensão → detenção → prisão → licenciamento a bem da disciplina. A banca costuma trocar duas posições ou inserir sanção inexistente.

EXEMPLO Se um item colocar “prisão antes de detenção”, a sequência já está errada.

BIZU 95+ A-R-D-P-L. Pense em aumento gradual de formalidade e gravidade.

PEGADINHA Não acrescente “suspensão” ao rol do art. 40 só porque existe em outros regimes disciplinares.

**ACERVO PMAL • QUESTÃO DE FIXAÇÃO**

Acervo PMAL • RDPMAL • item 17

Q01

As punições disciplinares estão em ordem crescente: advertência, repreensão, detenção, prisão e licenciamento a bem da disciplina.

C () E () • RESPOSTA NO FINAL

TÓPICO 3**Aplicação: justiça, serenidade e imparcialidade**

O art. 51 exige aplicação com justiça, serenidade e imparcialidade para que a sanção seja percebida como cumprimento de dever. A autoridade deve confrontar fato, classificação, circunstâncias e competência.

EXEMPLO A antipatia pessoal do comandante não pode funcionar como fundamento autônomo para agravar punição.

BIZU 95+ Se a questão trocar “imparcialidade” por “conveniência pessoal” ou “exemplaridade a qualquer custo”, marque alerta.

PEGADINHA Rigor disciplinar não elimina dever de motivação e proporcionalidade.

TÓPICO 4**Atenuantes e agravantes: leia a circunstância, não o rótulo**

O RDPMAL prevê circunstâncias que diminuem ou aumentam a resposta disciplinar. Entre as agravantes cobradas no acervo estão induzir outrem à coautoria e abusar da autoridade hierárquica.

EXEMPLO Usar ascendência funcional para envolver subordinado na transgressão pesa contra o transgressor.

BIZU 95+ Autoridade usada para facilitar a transgressão = sinal de agravamento, não de desculpa.

PEGADINHA A banca costuma pegar uma circunstância verdadeira e apenas trocar “agravante” por “atenuante”.

ACERVO PMAL • DOSIMETRIA

Acervo PMAL • RDPMAL • simulado específico

Q04

O abuso da autoridade hierárquica pelo transgressor deve ser considerado circunstância atenuante na dosimetria da punição.

C () E () • RESPOSTA NO FINAL

TÓPICO 5**Competência: cargo, cadeia de comando e formalização**

A competência para aplicar as prescrições do RDPMAL é conferida ao cargo, não ao simples grau hierárquico. O regulamento também exige vias formais de notícia e apuração conforme a gravidade.

EXEMPLO Ser mais antigo não basta para possuir competência sancionadora se o cargo não a atribui.

BIZU 95+ GRAU hierárquico ≠ COMPETÊNCIA. Pergunte sempre “qual cargo exerce?”.

PEGADINHA Confundir antiguidade com competência é uma das pegadinhas mais repetidas do RDPMAL.



RETOMADA • CONTEÚDO ANTERIOR

Acervo PMAL • RDPMAL • item 14

Q03

A competência para aplicar as prescrições do Regulamento Disciplinar é conferida ao cargo e não ao grau hierárquico.

C () E () • RESPOSTA NO FINAL

RETOMADA • CONTEÚDO ANTERIOR

Acervo PMAL • RDPMAL • item 15

Q05

O policial militar que encontrar subordinado na prática de transgressão poderá comunicar o fato verbalmente ou por escrito à autoridade competente.

C () E () • RESPOSTA NO FINAL



PARE AQUI

RESOLVA ANTES DE CONFERIR

1. Marque todas as respostas.
2. Explique em uma linha o ponto decisivo.
3. Só depois avance ao gabarito comentado.

GABARITO SOMENTE NA PRÓXIMA PÁGINA



CORREÇÃO

Gabarito comentado

QUESTÃO 01 – CERTO

CERTO. É o rol do art. 40, em ordem crescente de gravidade.

QUESTÃO 02 – CERTO

CERTO. O item reproduz o vetor do art. 51.

QUESTÃO 03 – CERTO

CERTO. Regra central do art. 11: competência é funcional, ligada ao cargo.

QUESTÃO 04 – ERRADO

ERRADO. O abuso da autoridade hierárquica é circunstância agravante, conforme o art. 37.

QUESTÃO 05 – ERRADO

ERRADO. O art. 7º impõe dever formal: deverá levar o fato por escrito à autoridade competente.

TÓPICO

Revisão de 60 segundos

- art. 40 = advertência → repreensão → detenção → prisão → licenciamento
- art. 51 = justiça + serenidade + imparcialidade
- competência disciplinar decorre do cargo
- abuso da autoridade hierárquica agrava
- notícia de transgressão do subordinado deve seguir a forma escrita prevista

EXEMPLO Feche o PDF e tente repetir os contrastes sem olhar.

BIZU 95+ Se consegue explicar o “porque” da pegadinha, o tópico já está muito mais sólido.

PEGADINHA Releitura passiva dá sensação de domínio; revisão ativa revela o que realmente ficou.

Rastreabilidade e fontes

Decreto Estadual AL nº 37.042/1996 (RDPMAL), versão disponibilizada no SISLEGIS/PMAL e CBMAL; acervo PMAL do usuário, incluindo itens 14, 15, 16 e 17 e simulado específico.

DIA 15 • AULA 02 CONCLUÍDA